

Nama : Rizkiyah Fitrotun Nisa'
NIM : 23051152

Masalah: Hukum Memakai E-Wallet

Pendapat pertama (membolehkan)	Pendapat kedua (melarang)
Pendapat pertama menyatakan bahwa penggunaan e-wallet boleh (mubah) selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan. E-wallet dipandang sebagai alat transaksi modern yang sah seperti uang tunai atau kartu debit. <i>(Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktek E-Wallet, 2.1, 2022)</i>	Pendapat kedua menyatakan bahwa e-wallet tidak boleh jika dalam praktiknya terdapat unsur yang dilarang seperti riba, ketidakjelasan akad, atau sistem yang tidak sesuai syariah. <i>(Mekanisme Transaksi E-Wallet Menurut Syari'at Islam: Bagaimana Pandangan Ulama dan Fatwa MUI?, 2.7, 2022)</i>

Dalil pendapat pertama	Dalil pendapat kedua (melarang)
a. Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275): وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا Terjemahan: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” <i>(Tafsir QS. Al-Baqarah: 275 dan kaidah fiqih)</i>	a. Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 29): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.” <i>(Tafsir QS. An-Nisa: 29 dan hadis shahih Muslim)</i>

Metode pendapat pertama	Metode pendapat kedua
• Qiyas (analogi) → e-wallet dianalogikan dengan alat pembayaran sah. • Maslahah mursalah → mempertimbangkan kemaslahatan umum.	• Sadd dzari'ah → menutup jalan menuju yang haram. • Ihtiyath (kehati-hatian) dalam muamalah.

<i>(Ushul fiqih: qiyas & maslahah mursalah)</i>	<i>(Ushul fiqih: sadd dzari'ah dan ihtiyath)</i>
---	--

Alasan ulama pertama memperbolehkan	Alasan ulama kedua melarang
• Mempermudah transaksi masyarakat • Tidak ada unsur haram secara langsung • Teknologi hanya alat bantu, bukan tujuan <i>(Pertimbangan kemaslahatan (maqashid syariah))</i>	• Menghindari potensi riba dan gharar • Kurangnya transparansi akad • Mencegah penyalahgunaan system <i>(Prinsip pencegahan mudarat)</i>

Kelemahan pendapat pertama	Kelemahan pendapat kedua
• Kurang memperhatikan potensi unsur haram tersembunyi. • Terlalu fleksibel terhadap perkembangan teknologi. <i>(Kritik terhadap pendekatan liberal dalam muamalah)</i>	• Terlalu ketat sehingga menyulitkan Masyarakat. • Kurang mempertimbangkan kebutuhan zaman modern. <i>(Kritik terhadap pendekatan konservatif)</i>

Kekuatan pendapat pertama	Kekuatan pendapat kedua
• Sesuai perkembangan zaman. • Berdasarkan kaidah umum muamalah (fleksibel). <i>(Kaidah الأصل في المعاملات الإباحة)</i>	• Lebih hati-hati terhadap hukum syariah. • Menjaga dari kemungkinan pelanggaran. <i>(Prinsip kehati-hatian dalam syariah)</i>

Persamaan kedua pendapat
• Sama-sama berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis • Sama-sama bertujuan menjaga kehalalan transaksi • Sama-sama mempertimbangkan maslahat dan mudarat <i>(Kesepakatan umum dalam tujuan syariah)</i>

Ulama yang memperbolehkan	Ulama yang melarang
----------------------------------	----------------------------

• Yusuf al-Qaradawi • Wahbah az-Zuhaili <i>(Fatwa lembaga syariah Indonesia)</i>	Sebagian ulama kontemporer yang cenderung berhati-hati dalam muamalah modern, terutama yang menekankan potensi riba dan gharar (tidak spesifik individu, lebih pada kecenderungan mazhab/pendekatan). <i>(Pendapat sebagian ulama kontemporer)</i>
--	--

Analisis pendapat pribadi
Berdasarkan perbandingan kedua pendapat, dapat disimpulkan bahwa hukum penggunaan e-wallet lebih kuat pada pendapat yang membolehkan dengan syarat. Hal ini karena pendapat pertama berpegang pada kaidah dasar muamalah bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang, serta mempertimbangkan kemaslahatan yang besar bagi masyarakat dalam kemudahan transaksi. Sementara itu, pendapat kedua yang melarang memiliki tujuan yang baik, yaitu menjaga dari unsur riba, gharar, dan praktik yang tidak sesuai syariah, namun cenderung terlalu ketat sehingga kurang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu, pendapat yang paling seimbang adalah membolehkan penggunaan e-wallet dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, memastikan kejelasan akad, serta menggunakan layanan yang transparan dan aman.